

1501505-59.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ
Comarca: Paulínia
Foro: Foro de Paulínia
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... e Jonas porque havia delações sobre o tráfico de drogas. Contudo, na primeira abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles. Mais tarde, no mesmo dia, foi noticiado novamente o tráfico de drogas no mesmo local. Retornaram e encontraram Renato, que gritou sobre a presença da ROMU para Jonas, que estava na praça e se evadiu correndo. Ele abordou Renato e seu colega ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulínia-SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501505-59.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501505-59.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2137802/2020 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 11758992 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA,

926/2020 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 2137802 - DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA, 926/20/025

- DEL.POL.PLANTÃO PAULÍNIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonas Rodrigues da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos.

JONAS RODRIGUES DA SILVA e RENATO VIANNA DOS SANTOS foram denunciados e estão sendo acusados pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 29, do C.P., porque no dia 05 de junho de 2020, por volta das 17h34, na Rua José Leblon Canhestro, nº 413, Vila Monte Alegre, nesta cidade, guardavam, para fins de entrega a terceiros, drogas, consistentes em 19 papелotes de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha (30g) e 08 microtubos contendo cocaína (06g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2020. (fls. 171/172)
Os corréus foram devidamente citados, Jonas (fl. 210) e Renato (fl.225).

Apresentaram a defesa prévia Jonas (fls. 231/237) e Renato (fls. 255/256). Houve a realização de duas audiências de instrução conforme fls. 273/275, oportunidade na qual foram ouvidas duas testemunhas e os réus foram interrogados. O Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais escritos, oportunidade na qual requereu a condenação conforme art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 29, do C.P. bem como o cumprimento da pena em regime fechado.

A defesa do corréu Renato pleiteou pela absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso II do CPP. Já a defesa do corréu Jonas pleiteou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade delitativa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 05) boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição e apreensão (f. 13), pelo laudo (fls. 114/116) e pela prova oral produzida.

Posto isso, de rigor consignar que, para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Ouvida em Juízo a testemunha Filipe Motta Amaral, Guarda Municipal, disse que estavam em patrulhamento e avistaram Renato e Jonas porque havia delações sobre o tráfico de drogas. Contudo, na primeira abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles. Mais tarde, no mesmo dia, foi noticiado novamente o tráfico de drogas no mesmo local. Retornaram e encontraram Renato, que gritou sobre a presença da ROMU para Jonas, que estava na praça e se evadiu correndo. Ele abordou Renato e seu colega abordou Jonas. No local havia maconha e cocaína. No momento da primeira abordagem havia 3 pessoas, os dois réus e um terceiro. Na segunda abordagem estavam apenas os dois réus. As drogas foram encontradas na praça, perto de uma árvore, cocaína e maconha, no local em que Jonas as dispensou. Já os conhecia dos meios policiais por tráfico de drogas. Com Renato não encontraram nada.

A testemunha Lunécio Alan da Silva Agostinho, Guarda Municipal, disse que receberam delação com as características de dois indivíduos que estariam praticando tráfico de drogas. Quando Renato avistou a viatura se aproximar, gritou "ROMU" e Jonas desceu a rua. Seu parceiro abordou Renato e ele abordou Jonas. No local em que Jonas estava, foram encontradas as drogas. Um pouco antes, já haviam passado pelo local e avistado os dois, no mesmo lugar.

Interrogado, JONAS RODRIGUES DA SILVA alegou que não estava com Renato, que estava comendo espetinho e quando viu os guardas, desceu a rua do mercado. Ele foi abordado e Renato já estava na viatura. Não tinha drogas. Não se recorda dos guardas e já foi abordado quando era menor de idade e já teve problema com outros policiais, mas não com os guardas da abordagem. Não sabe o que Renato estava fazendo. Não tinha visto Renato. No mesmo dia não foram abordados. Não sabe da origem das drogas.

Interrogado, RENATO VIANNA DOS SANTOS aduziu que estava na esquina, perto da praça, e veio a viatura da ROMU e foi abordado. Um guarda o abordou e o outro foi até Jonas. Acharam as drogas e os levaram à delegacia. Ele estava soltando pipa com a molecada. O local é perto do ponto de tráfico de drogas e conhece Jonas de vista e não sabe porque ele foi abordado. Ele não gritou e não assobiou, avisando Jonas da aproximação dos guardas. Foram abordados duas vezes naquele mesmo dia.

Analisando detidamente o quadro probatório coligido aos autos, verifico a

existência de dúvidas acerca da autoria do fato descrito na inicial acusatória. Os guardas afirmam que avistaram o réu "saindo correndo" da praça e que, ao retornarem no local, localizaram 19 papelotes de Cannabis sativa L, popularmente conhecida por maconha (30g) e 08 microtubos contendo cocaína (06g). Pois bem, verifico que inexistem nos autos provas contundentes da traficância dos réus. Houve, na verdade, a apreensão de entorpecente em uma praça, inexistindo qualquer indício para que se possa atribuir a propriedade da apreensão aos réus, tal como a presença de eppendorff's em suas vestimentas do semelhantes àqueles apreendidos ou afins. Ou seja, nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal com os acusados. Assim, de rigor o reconhecimento da fragilidade probatória, não bastando, no caso concreto, as declarações das testemunhas ouvidas.

Ante o exposto, a dúvida quanto ao delito de tráfico é inegável. Não se pode concluir, com segura base probatória, que os acusados estivessem, de fato, praticando a traficância no local.

Conclusão diversa dependeria de outras provas, ausentes nestes autos. Fato é que o sistema de aplicação da lei penal não se baseia em suposições e deduções, mas em indícios e fatos comprovados, elementos que faltaram no presente caso. Sendo ônus primeiro da acusação provar a imputação em todos os seus termos, incide o axioma do in dubio pro reo.

Por esses termos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para ABSOLVER os réus JONAS RODRIGUES DA SILVA e RENATO VIANNA DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e assim o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD.

P.R.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Paulínia, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA